

REPUBLIKA HRVATSKA

Andrija Glavaš

OIB: 25041200286

Primorska 5, 31000 Osijek

E-pošta: aglavas11@gmail.com

Tel: 098/969-5609

Županijski sud u Osijeku

Europska avenija 7

31000 Osijek

Predsjedniku suda (za nadzor sudske uprave)

ured.predsjednika@zsos.pravosudje.hr

Predmet: Zahtjev za upravni nadzor – Su-1717/2025; Pp Prz-74/2025 – **žurno**

Poštovani,

1) Sažetak razloga

U predmetu Su-1717/2025, koji je predsjednica Općinskog suda u Osijeku otvorila radi mog zahtjeva za uvid i preslike arhiviranog spisa Pp Prz-74/2025, unatoč višekratnim pisanim podnescima nije doneseno formalno rješenje (izreka, obrazloženje, pouka), već je 5.9.2025. upućen e-mail Ureda predsjednice s naznakom da je 'suglasna' s dopisom sutkinje, bez odluke. To onemogućuje moj pravni lijek i održava faktičnu uskratu uvida. Napominjem da nisam 'svaki drugi' s opravdanim interesom, već adresat već provedene sudske mjere (pretrage), što mi daje najmanje pravo na uvid u zapisnik hitne radnje sukladno ZKP čl. 184 st. 5 (uz zaštitne mjere).

2) Činjenična podloga

e-Predmet navodi: policijski Zahtjev KLASA: NK-214-05/25-01/1155; URBROJ: 511-07-11-25-2 (9.6.2025.), Naredbu Pp Prz-74/2025-2 (9.6.2025.) i 'Izvješće o izvršenim intervencijama' (11.6.2025.); spis je arhiviran 10.7.2025. (što potvrđuje postojanje 'jezgre' akata nužnih za obranu). Od 25.8. do 5.9.2025. podnio sam zahtjev, požurnicu, žurnu predstavku i ponovljeni zahtjev predsjednici suda, izričito tražeći formalno rješenje i nudeći i djelomični uvid uz redakcije/posebni omot.

3) Pravna osnova (ukratko)

- Prekršajni zakon, čl. 150 st. 1–5: sud može dopustiti uvid i „svakom drugom“ s opravdanim interesom; o (djelomičnoj) uskrati sastavlja se službena bilješka; kad je postupak dovršen/arhiviran, odlučuje predsjednik suda.
- Prekršajni zakon, čl. 159 st. 5: za hitne radnje smjerno se primjenjuju odredbe ZKP (PZ čl. 159/5).
- ZKP čl. 183, 184 st. 5 i 206.f: uvid u spis uz zaštitne mjere (redakcije, poseban omot, nadzirani uvid); okrivljenik/adresat ima pravo uvida barem u zapisnik hitne radnje najkasnije u 30 dana; tajnost izvida nije apsolutna prema adresatu već provedene mjere.

- Sudski poslovnik, čl. 44 st. 2: predsjednik suda odlučuje o uvidu u dovršenim/arhiviranim predmetima.
- Zakon o sudovima čl. 31: predsjednik suda donosi upravne i druge akte – odluka o uvidu mora biti u obliku rješenja s izrekom, obrazloženjem i poukom.
- Sukladno PZ čl. 150 st. 2–3, o svakoj (djelomičnoj) uskrati sastavlja se službena bilješka koja se prilaže spisu; stoga je ‘e-mail suglasnost’ bez rješenja pravno irelevantna i ne može zamijeniti rješenje predsjednika suda.
- Rok iz ZKP čl. 184 st. 5 za uvid u zapisnik hitne radnje protekao je 09.07.2025., pa apsolutna uskrata više ne može opstati bez provođenja in camera testa i primjene blažih mjera (ZKP 183, 206.f).
- Pozivanje na PZ čl. 108 (‘niste stranka’) ne može derogirati PZ čl. 150 st. 1–4 i ZKP 184/5 nakon arhiviranja i prema adresatu već provedene mjere; nužno je odlučiti formalnim rješenjem predsjednika suda.

4) Zahtjev za nadzor i mjere

Molim da kao viši sud, u okviru ovlasti nadzora sudske uprave:

- (i) provedete izvanredni nadzor nad postupanjem Općinskog suda u Osijeku u predmetu Su-1717/2025;
- (ii) naložite predsjednici Općinskog suda da donese formalno rješenje u roku 3 radna dana, kojim će: (a) provesti in camera pregled; (b) odobriti puni uvid u spis ako za to nema zapreka; (c) ako zapreke traju, odobriti barem djelomični uvid uz zaštitne mjere (redakcije/poseban omot/nadzirani uvid); (d) taksativno navesti koji su dijelovi privremeno uskraćeni, pravnu osnovu i rok trajanja uskrate; (e) odrediti termin uvida/dearhiviranja.
- (iii) naložite evidentiranje svih relevantnih pismena u e-Predmet/Su-1717/2025 (osobito e-mail Ureda predsjednice od 5.9.2025.) uz službenu bilješku o sadržaju i datumu zaprimanja, kako bi e-Predmet vjerno odražavao tijek postupanja;
- (iv) zatražite pisano očitovanje predsjednice suda o razlozima nedonošenja rješenja i o mjerama za sprječavanje sličnih situacija.
- (v) naložite da ‘jezgra’ obuhvati najmanje: (1) policijski Zahtjev NK-214-05/25-01/1155 s prilogima u mjeri nužnoj za razumijevanje vjerojatnog razloga i veze s adresom pretrage, (2) Naredbu Pp Prz-74/2025-2 s potpunim obrazloženjem, (3) zapisnik o pretrazi s točnim vremenima, popisom svih prisutnih i potvrde o privremenom oduzimanju s brojevima plombi, (4) foto-elaborat u izvornom digitalnom obliku (JPEG/RAW) (5) ako postoje, logove tijeka radnje (bodycam, CAD/radio-log, evidencija K-9 i stručnjaka)
- (vi) naložite dostavu preslika u elektronički ovjerenom PDF obliku (kvalificirani e-potpis/pečat) ili ovjerenih papirnatih preslika; te da mi se odmah potvrdi zaprimanje ovog zahtjeva i dodijeli urudžbeni broj.
- (vii) naložite hitnu potvrdu zaprimanja s urudžbenim brojem e-poštom te dostavu rješenja i preslika u elektronički ovjerenom PDF-u (kvalificirani e-potpis/pečat) ili kao ovjerene papirnate preslike.

5) Alternativno (subsidiarno)

Ako se ocijeni da puni uvid trenutačno nije moguć, predlažem in camera pregled kompletnog spisa od strane predsjednice OS i djelomični uvid uz zaštitne mjere (redakcije, poseban omot,

nadzirani uvid). Subsidiarno, molim da naložite predsjednici OS-a da redigiranu 'jezgru' (policijski zahtjev s priložima u mjeri nužnoj za razumijevanje vjerojatnog razloga, obrazloženje suda, zapisnik o pretrazi s potvrdama i foto-elaborat) dostavi i DORH-u/kaznenom sudu radi sudske kontrole zakonitosti mjere, a meni omogućiti uvid kroz kazneni spis, uz nalog DORH-u da navedene akte formalno 'prilijepi' u kazneni spis.

6) Hitnost

Akti iz Pp Prz-74/2025 čine dokaznu jezgru kaznenog predmeta proizašlog iz pretrage; bez uvida ne mogu pravodobno pripremiti obranu. Rok iz ZKP 184/5 (30 dana od 09.06.2025.) istekao je 09.07.2025., stoga molim žurno postupanje i rješenje u roku od 3 dana.

7) Prilozi

1. Odbijenica/obavijest Pp Prz-74/2025-7 od 3.9.2025.
2. Ispis e-Predmeta Pp Prz-74/2025 (status, popis pismena)
3. Zahtjev (25.8.2025.), Požurnica (29.8.2025.), Žurna predstavka (1.9.2025.), Ponovljeni zahtjev (4.9.2025.), Podsjetnik – dopuna (5.9.2025.), Zahtjev za donošenje rješenja (9.9.2025).
4. E-mail Ureda predsjednice suda od 5.9.2025.
5. Izjava o čuvanju tajnosti.

U Osijeku, 12. rujna 2025.

Andrija Glavaš

